

Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991**Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții**

*În vigoare de la 07 august 1991
Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004*

Consolidarea din data de 23 martie 2026 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 și include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 122/2004; L 52/2006; L 376/2006; L 117/2007; L 101/2008; OUG 228/2008; OUG 214/2008; L 261/2009; OUG 85/2011; L 269/2011; OG 6/2010; L 133/2012; L 154/2012; L 81/2013; OUG 121/2011; L 255/2013; L 187/2012; OUG 22/2014; L 82/2014; OUG 41/2015; OUG 7/2016; L 53/2016; L 148/2016; L 159/2016; OUG 83/2016; OUG 100/2016; L 86/2017; OUG 40/2017; L 147/2017; OUG 84/2018; L 292/2018; L 117/2019; L 193/2019; L 7/2020; L 121/2020; L 149/2020; L 171/2020; L 303/2021; OUG 26/2022; L 159/2022; L 176/2022; L 198/2022; L 262/2022; OUG 171/2022; OUG 173/2022; L 21/2023; OG 9/2023; L 102/2023; L 166/2023; OG 36/2024; OUG 31/2025; OG 7/2026; OUG 7/2026; Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: OUG 7/2026; Ultimul amendament în 01 martie 2026.

CAPITOLUL I**Autorizarea executării lucrărilor de construcții**

Art. 1. - 12/03/2009 - Derogare prin Ordonanță de urgență 18/2009.

01/07/2010 - Derogare prin Ordonanță de urgență 69/2010.

(1) Executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

08/06/2013 - Derogare prin Lege 169/2013.

18/07/2016 - Derogare prin Lege 50/1991.

28/10/2016 - Derogare prin Lege 185/2016.

28/06/2019 - Derogare prin Lege 120/2019.

16/07/2020 - Derogare prin Lege 107/1996.

(1¹) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico- edilitare existente în zonă, acordul/autorizația

administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emiterie a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(2) Construcțiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisă în condițiile prezentei legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor.

(3) Prin excepție de la prevederile [alin. \(1\)](#), executarea lucrărilor de construcții cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care România este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/acorduri le tehnice/înțelegeri le/memorandumuri le de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislației în vigoare, cu condiția avizării documentației tehnice potrivit legislației în vigoare.

18/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege 148/2016.

Art. 2. - (1) Autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(2) Autorizația de construire se emite în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborată în condițiile prezentei legi, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 -> 04/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

05/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

30/06/2017 - Derogare prin Ordonanță de urgență 49/2017.

A se vedea și Procedură din 05/11/2020.

A se vedea și Ordin 2031/2020.

(2¹) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire și cuprinde următoarele etape:

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - Art. 2. a fost completat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

A se vedea și Ordonanță de urgență 64/2023.

a) emiterea certificatului de urbanism;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

b) emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

c) notificarea de către solicitant a autorității administrației publice competente cu privire la menținerea solicitării de obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru investițiile la care autoritatea competentă pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului și a emis îndrumarul conform legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

d) emiterea avizelor și acordurilor, precum și a actului administrativ al autorității pentru protecția mediului competente privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumită în continuare documentație tehnică - D.T.;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

f) depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente;

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

g) emiterea autorizației de construire.

14/10/2009 - alineatul a fost completat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

(3) Autorizațiile de construire pentru rețele magistrale, căi de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localităților, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate și aprobate potrivit legii.

(3¹) Autorizațiile de construire pentru instalarea rețelilor de comunicații electronice, precum și autorizațiile de construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor rețele se emit cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de legislația privind regimul infrastructurii fizice a rețelilor de comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea construcțiilor pe care se amplasează acestea.

28/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege 159/2016.

(4) Prin excepție de la prevederile [alin. \(2\)](#) se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru:

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora;

a¹) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor, după caz;

14/10/2009 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

a²) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de

urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;

14/10/2009 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

a³) schimbarea folosinței construcțiilor existente, dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;

14/10/2009 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

b) lucrări de reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare și altele asemenea, fără modificarea traseului și, după caz, a funcționalității acestora;

c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

d) lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor - foraje și excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, capacităților de producere a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile, precum și altor exploatări;

30/05/2022 - litera a fost modificată prin Lege 159/2022

e) organizarea de tabere de corturi.

f) lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.

10/06/2023 - litera a fost introdusă prin Lege 166/2023.

Art. 3. - *14/10/2009 - Art. 3. a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008*

(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

14/02/2009 - alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la [art. 11](#);

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/05/2016 - litera a fost modificată prin Lege 53/2016

04/11/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 22/2014

27/12/2016 -> 04/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

31/12/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă,

rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albie, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și re tehnologizare a celor existente;

03/11/2008 - Derogare prin Lege [198/2004](#).

14/02/2009 - litera a fost [modificată](#) anterior prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

27/12/2016 - litera a fost [modificată](#) prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - litera a fost [modificată](#) prin Lege [86/2017](#)

11/01/2020 - litera a fost [modificată](#) prin Lege [7/2020](#)

12/06/2023 - Derogare prin Lege [107/1996](#).

d) împrejurimi și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, locuri de joacă și agrement, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

14/02/2009 - litera a fost [modificată](#) anterior prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

11/10/2011 - litera a fost [modificată](#) prin Ordonanță de urgență [85/2011](#)

12/04/2013 - litera a fost [modificată](#) prin Lege [81/2013](#)

[Hotărâri prealabile - soluții de admitere.](#)

f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condițiile prevăzute la art. 7 [alin. \(1\)](#) și [\(1³\)](#);

14/02/2009 - litera a fost [modificată](#) anterior prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole situate pe căile și spațiile publice, anexe gospodărești, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi și extinderi.

17/11/2019 - Derogare prin Lege [102/2014](#).

(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții provizorii prevăzute la alin. (1) [lit. d\)](#), [g\)](#) și [h\)](#), autorizația de construire se emite în baza documentațiilor tehnice - D.T. cu conținut simplificat în raport cu conținutul-cadru prevăzut în anexa [nr. 1](#).

27/12/2016 - alineatul a fost [modificat](#) prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - alineatul a fost [modificat](#) prin Lege [86/2017](#)

Art. 4. - *06/12/2004 - Art. 4. a fost [modificat](#) prin Ordonanță de urgență [122/2004](#)*

08/06/2013 - Derogare prin Lege [169/2013](#).

28/10/2016 - Derogare prin Lege [185/2016](#).

28/06/2019 - Derogare prin Lege [120/2019](#).

Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor definite la [art. 3](#), după cum urmează:

07/06/2024 - Derogare prin Lege [121/2024](#).

a) de președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:

27/12/2016 - litera a fost [modificată](#) prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - litera a fost [modificată](#) prin Lege [86/2017](#)

1. pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul și extravilanul unităților administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform legii;

19/05/2005 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 122/2004

14/10/2009 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/05/2016 - punctul a fost modificat anterior prin Lege 53/2016

a¹) de președinții consiliilor județene, cu avizul prealabil al secretarului unității administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condițiile art. 55 [alin. \(8¹\)](#) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile excepționale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităților administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile:

30/09/2015 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 41/2015.

1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condițiile legii;
2. în situația în care față de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului și care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuțiilor prevăzute de lege;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepția celor prevăzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului București, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului București, pentru:

04/11/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 22/2014

14/06/2017 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 40/2017

31/12/2017 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 40/2017

1. executarea lucrărilor de construcții pentru investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și/sau care se realizează în extravilan;

2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcții sau părți din construcții împreună cu instalațiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum și alte construcții, identificate în cadrul aceluiași imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii [nr. 422/2001](#) privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, imobile teren și/sau construcții, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;

19/05/2005 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 122/2004

14/10/2009 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și distribuție pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului București, precum și lucrări de modernizare și/sau

reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului București;

19/05/2005 - punctul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [122/2004](#).

19/03/2006 - punctul a fost modificat anterior prin Lege [52/2006](#)

31/10/2012 - punctul a fost modificat anterior prin Lege [154/2012](#)

d) de primarii sectoarelor municipiului București, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor și siturilor;

19/05/2005 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență [122/2004](#)

14/06/2017 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență [40/2017](#)

31/12/2017 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență [40/2017](#)

11/01/2020 - litera a fost modificată prin Lege [7/2020](#)

e) de primarii unităților administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate angajați - funcționari publici cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții pentru lucrările care se execută:

14/10/2009 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

01/05/2016 - litera a fost modificată prin Lege [53/2016](#)

1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepția celor prevăzute la lit. a) pct. 1;
2. la construcțiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condițiile art. 10 **lit. a)** și ale art. 45 **alin. (4)** și cu avizul arhitectului-șef al județului;

19/05/2005 - punctul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [122/2004](#)

27/12/2016 - punctul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - punctul a fost modificat prin Lege [86/2017](#)

f) «abrogat»

(2) «abrogat»

(2¹) «abrogat»

(3) «abrogat»

(4) «abrogat»

(5) «abrogat»

(6) Prin excepție de la prevederile art. 2 **alin. (1)**, executarea lucrărilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de gaze și petrol, a altor exploatări subacvatice, precum și a lucrărilor de construire a rețelilor submarine de transport energetic și de comunicații, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă în baza actului de autoritate al autorității competente desemnate prin legea specială, care ține loc de autorizație de construire/desființare și se emite în condițiile legislației specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice și comunicațiilor, din care fac parte lucrările, după caz.

12/04/2013 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [85/2011](#).

Art. 5. - A se vedea și .

14/02/2009 - Art. 5. a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

14/10/2009 - Art. 5. a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

28/10/2016 - Derogare prin Lege [185/2016](#).

28/06/2019 - Derogare prin Lege [120/2019](#).

A se vedea și Ordonanță de urgență [31/2025](#).

(1) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar și se obțin de la autoritățile competente în domeniu înaintea

depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritățile administrației publice competente pentru:

27/12/2016 -> 04/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

a) asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic din zona de amplasament;

b) racordarea la rețeaua căilor de comunicații;

c) securitatea la incendiu, protecția civilă și protecția sănătății populației;

d) cerințele specifice unor zone cu restricții stabilite prin reglementări speciale.

**) Alineatele (1¹) și (1²) ale art. 5 au fost eliminate la data de 05.05.2017, ca urmare a respingerii Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 100/2016, prin LEGEA nr. 86/2017.*

(1³) Autoritățile și instituțiile publice și entitățile emitente de avize și acorduri au obligația analizării documentațiilor depuse și eliberării avizelor/acordurilor, cu sau fără condiții, în maximum 15 zile de la data depunerii solicitării eliberării acestora de către beneficiarul documentației, cu următoarele excepții:

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(i) în cazul autorităților privind protecția mediului, termenul pentru emiterea actului administrativ este de maximum 15 zile de la data încheierii procedurilor specifice de mediu;

(ii) în cazul autorităților privind protecția monumentelor istorice, termenul este de maximum 30 de zile de la data analizării documentației în Comisia națională sau în Comisia zonală a monumentelor istorice ori în Comisia Națională de Arheologie sau Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, după caz;

(iii) în cazul autorităților publice centrale a căror procedură stabilită prin lege presupune analiza documentației într-o comisie de specialitate, termenul este de maximum 15 zile de la data analizării documentației în comisie;

(iv) în cazul Autorității Aeronautice Civile Române, termenul este de maximum 30 de zile de la depunerea documentației.

(1⁴) În situația în care, ca urmare a analizării documentației depuse, se constată că sunt necesare clarificări, completări sau modificări, autoritățile și instituțiile publice, precum și entitățile emitente de avize și acorduri pot solicita revizuirea/completarea documentației o singură dată, motivând temeinic din punct de vedere științific, tehnic sau juridic, după caz, în termenele prevăzute la **alin. (1³)**.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1⁵) Autoritățile publice pentru care prin lege se stabilește analizarea documentației într-o comisie au obligația să introducă spre analiză documentațiile de avizare aferente proiectelor de investiții în construcții și să analizeze în comisie, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației la registratura instituției.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1⁶) Toate autoritățile publice și entitățile emitente de avize și acorduri a căror procedură de emitere a avizului presupune analizarea documentației într-o comisie au obligația să anunțe beneficiarul și proiectanții cu privire la data la care documentația va fi analizată în respectivele comisii, indiferent dacă aceștia au dreptul sau nu să participe la ședință, conform procedurilor specifice.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1⁷) În situația primirii solicitării de completări sau modificări, beneficiarul lucrărilor

transmite entităților emitente răspunsul la solicitare, respectiv: precizarea modificărilor realizate și documentația revizuită, răspunsul la clarificările solicitate sau, după caz, justificarea temeinică din punct de vedere juridic și tehnic a nepreluării observațiilor, în termen de 60 de zile de la data primirii adresei prin care acestea sunt solicitate. În situația netransmiterii răspunsului de către beneficiar în termenul prevăzut, procedura se încheie prin emiterea unei adrese de respingere, iar documentația se restituie solicitantului, la cerere, beneficiarul având dreptul să reia procedura de obținere a avizului sau acordului de la început pe baza unei noi înregistrări a documentației complete și corecte.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

02/02/2026 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță 7/2026

(1⁸) Entitățile emitente sesizate au obligația de emitere a avizului în termen de 15 zile de la depunerea de către beneficiarul lucrărilor a clarificărilor/completărilor/modificărilor, după caz, asupra condiționărilor impuse. În situația în care răspunsul la clarificări nu corespunde prevederilor legale și reglementărilor tehnice în vigoare, entitățile emitente au obligația de respingere justificată, tehnic și juridic, a documentației.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1⁹) Răspunsul la clarificările/completările/modificările solicitate și analiza modului de preluare a acestora se realizează de către structura de specialitate din cadrul autorității/entității emitente și nu se mai supune unei noi analize a comisiei.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹⁰) Atât în situația neemiterii avizului sau nesolicitării clarificărilor/completărilor/modificărilor în termenele prevăzute la **alin. (1³)**, cât și în cea în care entitățile emitente de avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism nu emit avizele sau nu resping justificat potrivit **alin. (1⁸)**, în termen de 15 zile de la data depunerii documentației corectate și completate conform legislației, documentația depusă de către beneficiarul lucrării este considerată ca fiind completă, avizele se consideră a fi acordate. Avizele eliberate după invocarea aprobării tacite de către beneficiar nu produc efecte juridice.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹¹) Prin excepție de la prevederile **alin. (1⁸)**, documentațiile depuse spre avizare la instituțiile din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională nu pot fi considerate ca fiind complete și conforme în situația neemiterii solicitărilor de clarificare, modificare sau completare sau a avizelor cu sau fără condiții sau a adresei de respingere, iar avizele de la aceste instituții nu pot fi considerate ca fiind emise la împlinirea termenelor reglementate prin proceduri specifice, prin avizare tacită.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹²) În situațiile prevăzute la **alin. (1³)**, **(1⁸)** și **(1¹⁰)**, procedura de autorizare a construirii poate continua, autoritățile competente având dreptul să emită autorizația de construire fără avizele respective, pe baza dovezii depunerii de către beneficiar a răspunsului la adresa de solicitare de modificare/completare, clarificare și, după caz, a documentației corectate și completate, precum și a unei declarații pe propria răspundere prin care beneficiarul declară că nu a fost primită solicitarea de clarificare, completare sau modificare, nu a fost eliberat aviz cu sau fără condiții ori nu a fost eliberată adresa de respingere, după caz, înaintea împlinirii termenelor.

Aplicare.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹³) Răspunderea cu privire la informațiile privind imobilul beneficiarului, zonele de protecție, existența de rețele tehnico-edilitare și altele asemenea, care nu sunt publice și care trebuiau comunicate în termenul legal prin aviz, revine exclusiv entității emitente care trebuia să comunice informațiile, în situația avizării tacite.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹⁴) În situația depunerii documentației spre autorizare, ulterior obținerii acesteia și începerii lucrărilor de construire pe baza unei autorizații de construire emise pe bază de avize tacite, beneficiarul, proiectanții și executanții construcției au obligația să respecte întreaga legislație aplicabilă în domeniul urbanismului și construcțiilor, protecției monumentelor istorice, precum și prevederile legislației conexe aplicabile și să facă toate diligențele necesare pentru identificarea informațiilor necesare pentru proiectare și execuție.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹⁵) Autorizațiile de construire nu pot fi emise de autorități fără avizul instituțiilor din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, dacă prin certificatul de urbanism/reglementările urbanistice s-a solicitat/impus obținerea acestor avize.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

(1¹⁶) Emitenții de avize și acorduri au obligația de a comunica beneficiarului, prin mijloace electronice, solicitările de modificare sau completare potrivit [alin. \(1⁴\)](#), avizele sau acordurile sau adresa de respingere, în ziua emiterii.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

02/02/2026 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță 7/2026

(2) Actele de autoritate emise de autoritățile competente pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 alin. (2¹) lit. **b)** și **d)** se solicită și se obțin de investitor/solicitant în condițiile legii.

(2¹) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

a) construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale;

b) construirea de anexe gospodărești și anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole;

30/05/2022 - litera a fost modificată prin Lege 159/2022

c) construirea de împrejurări.

(2²) Emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

a) construirea de locuințe unifamiliale;

b) construirea de anexe gospodărești și anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;

30/05/2022 - litera a fost modificată prin Lege 159/2022

c) consolidări ale imobilelor existente;

d) construirea de împrejurări;

e) dezmembrări, comasări de terenuri.

(2³) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(3) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obținute potrivit prevederilor [alin. \(1\)](#) și [\(2\)](#), se anexează și devin parte integrantă din autorizația de construire.

(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul acesteia.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(5) Este interzisă condiționarea emiterii avizelor sau acordurilor de obținerea prealabilă a altor avize sau acorduri. Avizele și acordurile se solicită concomitent de la toți avizatorii, iar informațiile și condițiile obținute de la avizatori se integrează și se corelează de către proiectanți pe baza analizării împreună cu beneficiarul, astfel încât documentația tehnică depusă în vederea obținerii autorizației de construire să îndeplinească toate condițiile impuse de avizatori și să respecte tema de proiectare.

30/04/2025 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 31/2025.

Art. 5¹. - *02/11/2019 - Art. 5¹ . - a fost introdus prin Lege 193/2019.*

(1) În vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/al primarului/primarului general al municipiului București și pentru funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-șef și având în componență personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

(2) În vederea gestionării procesului de emiteră a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și documentațiilor depuse și restituite, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizației de construire/desființare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.

Art. 6. - *A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 13/2018 la 22/05/2018.*

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la [art. 4](#) și la [art. 43 lit. a\)](#):

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

18/07/2016 - alineatul a fost modificat prin Lege 148/2016

[Recursuri în interesul legii - soluții de admitere.](#)

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire;

02/11/2019 - litera a fost modificată prin Lege 193/2019

11/01/2020 - litera a fost modificată prin Lege 7/2020

c¹) indică nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condițiile legii;

02/11/2019 - litera a fost introdusă prin Lege 193/2019.

d) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

(1¹) Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare inițială, respectiv după etapa de încadrare a investiției în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - Art. 6. a fost completat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(1²) În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informațiile privind consecințele urbanistice ale operațiunii juridice.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 22/2014.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții prevăzute la [art. 4](#) și [art. 43 lit. a\)](#) și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

18/07/2016 - alineatul a fost modificat prin Lege 148/2016

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

21/03/2022 -> 11/12/2022 - Derogare prin Ordonanță de urgență 26/2022.

10/07/2022 - Derogare prin Lege 198/2022.

12/12/2022 - Derogare prin Ordonanță de urgență 26/2022.

06/03/2023 - Derogare prin Ordonanță de urgență 7/2023.

26/05/2023 - Derogare prin Ordonanță de urgență 49/2023.

15/05/2025 - Derogare prin Lege 212/2022.

(2¹) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităților prevăzute la [art. 43 lit. a\)](#) în procesul de emiteră a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerințelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului.

18/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege 148/2016.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

(2²) Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emiteră a certificatului de urbanism.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(2³) Certificatul de urbanism emis în format digital se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 [pct. 11](#) și [12](#) din Regulamentul (UE) [nr. 910/2014](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și abrogare a Directivei [1999/93/CE](#), documentul având aceeași valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(3) Certificatul de urbanism se semnează de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege [86/2017](#)

(3¹) Pentru autoritățile prevăzute la art. 43 [lit. a\)](#), certificatul de urbanism se semnează de către persoanele cu responsabilitate în domeniu, desemnate prin ordin intern al conducătorului autorității.

[Aplicare.](#)

18/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege [148/2016](#).

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităților prevăzute la [art. 4](#) cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât și elementele care definesc scopul solicitării.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

01/07/2010 - Derogare prin Ordonanță de urgență [69/2010](#).

14/05/2014 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

15/11/2015 - Derogare prin Lege [138/2004](#).

28/07/2016 -> 03/11/2016 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

04/11/2016 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

10/07/2022 - Derogare prin Lege [198/2022](#).

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

(6) Certificatul de urbanism se emite și în următoarele situații:

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;

b) în vederea adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de " Studiu de fezabilitate", potrivit legii;

c) pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci când operațiunile respective au ca obiect:

04/11/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență [22/2014](#)

- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele;

- împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții și de infrastructură;

- constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

Operațiunile juridice menționate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operațiunile de împărțeli ori comasări de parcele fac obiectul ieșirii din indiviziune, cu

excepția situației în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcții și/sau de lucrări de infrastructură.

(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor - date tehnice - de către operatorii/posesorii rețelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

Art. 6¹. - *14/02/2009 - Art. 6¹ . a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.*

(1) Măsurile specifice pentru protecția mediului stabilite prin actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentației tehnice - D.T. și nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizația de construire.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(2) În situația în care o investiție urmează să se realizeze etapizat ori să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiție.

Art. 7. - *08/06/2013 - Derogare prin Lege 169/2013.*

(1) Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

04/11/2016 - Derogare prin Lege 50/1991.

Recursuri în interesul legii - soluții de admitere.

28/06/2019 - Derogare prin Lege 120/2019.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

02/11/2019 - Derogare prin Lege 50/1991.

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

21/03/2022 -> 11/12/2022 - Derogare prin Ordonanță de urgență 26/2022.

12/12/2022 - Derogare prin Ordonanță de urgență 26/2022.

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

12/03/2009 - Derogare prin Ordonanță de urgență 18/2009.

14/10/2009 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/05/2014 - Derogare prin Lege 50/1991.

15/11/2015 - Derogare prin Lege 138/2004.

28/07/2016 -> 03/11/2016 - Derogare prin Lege 50/1991.

28/10/2016 - Derogare prin Lege 185/2016.

04/11/2016 - Derogare prin Lege 50/1991.

28/06/2019 - Derogare prin Lege 120/2019.

02/11/2019 - litera a fost modificată prin Lege 193/2019

10/07/2022 - Derogare prin Lege 198/2022.

c) documentația tehnică - D.T.;

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

c¹) documentația tehnică - D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

11/01/2020 - litera a fost introdusă prin Lege 7/2020.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;

14/10/2009 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

d¹) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere.

18/03/2016 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 7/2016.

e) «abrogat»

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Pentru construirea unei locuințe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deține singură ori împreună cu soțul/soția o locuință, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă.

14/10/2009 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

02/11/2019 - litera a fost modificată prin Lege 193/2019

(1¹) Prin excepție de la prevederile **alin. (1)**, pentru construcțiile reprezentând anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole termenul de emitere a autorizației de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.

18/05/2008 - alineatul a fost introdus prin Lege 101/2008.

(1²) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se depune și se înregistrează la autoritatea administrației publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la **alin. (1)**.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - Art. 7. a fost completat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(1³) Cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizații de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecția mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor și emite un nou act administrativ.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

(1⁴) Se exceptează de la prevederile **alin. (1) lit. b)** lucrările de construcții care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/rețelelor naționale de transport și de distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale și a țițeiului, gazolinei, etanului,

condensatului, realizate de către titularii de licențe, autorizații și acorduri petroliere pentru care licența, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza cărora se eliberează autorizația de construire, cu notificarea și acordarea de indemnizații, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună cu dovada îndeplinirii următoarelor obligații:

[Aplicare.](#)

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [7/2016](#).

09/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [7/2016](#)

a) în cazul în care proprietarii sunt identificați, prin încheierea, în prealabil, a unei convenții între părți, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenției;

b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificați, prin dovada consemnării prealabile în conturi deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz, pentru respectivele imobile;

c) în cazul în care, deși proprietarii sunt identificați, refuză să încheie convenția, dovada consemnării prealabile la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care aceștia au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor, indemnizațiilor și rentelor, după caz.

(1⁵) În cazurile în care autorizația de construire s-a emis în baza avizelor prevăzute la alin. (1) **lit. d¹**), beneficiarul are obligația depunerii la emitentul autorizației de construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țigăiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

[Aplicare.](#)

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [7/2016](#).

(1⁶) Prin excepție de la prevederile **alin. (1)**, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență. Organizarea emiterii în regim de urgență, precum și cuantumul taxei de urgență se stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului local/județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [22/2014](#).

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin [Lege 193/2019](#)

(1⁷) În măsura în care lucrările de construcții vizează realizarea mai multor obiective de investiții pe același teren, la cererea expresă a solicitantului, se poate emite câte o autorizație de construire pentru fiecare obiectiv de investiții, în baza aceluiași certificat de urbanism obținut pentru terenul aferent, cu condiția delimitării acestor obiective în documentația tehnică menționată la alin. (1) **lit. c)**.

10/06/2023 - alineatul a fost introdus prin [Lege 166/2023](#).

(2) Documentația tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa **nr. 1**, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism și se întocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

10/07/2022 - Derogare prin Lege 198/2022.

(2¹) Documentațiile tehnice - D.T. aferente investițiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a evaluat efectele asupra mediului și a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerința esențială de calitate în construcții "c) igienă, sănătate și mediu", potrivit legii.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(2²) În situația în care, după emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului și înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, investiția suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menționate de către verficatorul de proiecte atestat pentru cerința esențială «c) igienă, sănătate și mediu» în raportul de verificare a documentației tehnice aferente investiției, iar solicitantul/investitorul are obligația să notifice autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(2³) Documentațiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerința esențială de calitate în construcții "f) economie de energie și izolare termică", potrivit legii.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(3) În situația în care în urma analizei documentației depuse se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

(3¹) Persoanele fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea/emiterea autorizațiilor de construire răspund material, contravențional, civil și penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la [alin. \(1\)](#) și [\(3\)](#).

14/10/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

(3²) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizației de construire/desființare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune și a înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, cu condiția depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(3³) În situația necompletării documentației în termenul prevăzut la [alin. \(3²\)](#),

documentația se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(3⁴) Documentația nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor [alin. \(3\)](#) și [\(3²\)](#).

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(4) Executarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(5) Autoritatea emitentă a autorizației de construire stabilește o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările. Valabilitatea autorizației se extinde de la data consemnată în înștiințarea prevăzută la [alin. \(8\)](#) pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

31/12/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 40/2017

(5¹) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament își mențin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, cu condiția începerii execuției lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(5²) Prevederile [alin. \(5¹\)](#) nu se aplică dacă pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Aplicare.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

(6) În situația neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire sau a schimbării de temă și dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite față de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire în baza aceleiași documentații pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism și fără obținerea unor noi avize/acorduri, în măsura în care această nouă autorizație de construire este solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizației de construire inițiale. În cazul schimbării regimului de protecție al imobilului sau al zonei în care se află acesta, de la data emiterii autorizației până la noua solicitare de autorizație este necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă cu problematica protecției.

02/11/2019 -> 12/06/2022 - Derogare prin Lege 50/1991.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

13/06/2022 - Derogare prin Lege 50/1991.

(6¹) În situația nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire se va putea emite o nouă autorizație de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu

respectarea prevederilor documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire/desființare inițiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism și fără obținerea unor noi avize/acorduri.

02/11/2019 -> 12/06/2022 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

13/06/2022 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

(6²) În cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(7) Prin excepție de la prevederile [alin. \(6\)](#) și **(6¹)**, în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prolungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege [193/2019](#)

13/06/2022 - alineatul a fost modificat prin Lege [176/2022](#)

(7¹) Prolungirea valabilității autorizației de construire/desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentații. În această situație, emitentul autorizației are obligația de a comunica decizia solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(7²) Valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzută prin autorizație, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform [alin. \(8\)](#). În situația nerespectării obligației de notificare, durata de execuție stabilită în autorizația de construire se calculează de la data emiterii autorizației de construire.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(8) Investitorul are obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul teritorial în construcții asupra datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emiterie a autorizației.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege [86/2017](#)

31/12/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [40/2017](#)

(9) Autorizația de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren și/sau construcții -, responsabilitatea aparținând solicitantului.

19/05/2005 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [122/2004](#)

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

12/12/2011 - alineatul a fost modificat prin Lege [269/2011](#)

(10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori

prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgență, în condițiile prevăzute la [alin. \(16\)](#).

19/05/2005 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 122/2004

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(11) În condițiile prezentei legi nu se emit autorizații provizorii.

(12) Autorizațiile de construire/desființare se emit numai pe baza unei documentații complete, în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa [nr. 1](#), cu excepția situațiilor prevăzute la [alin. \(16\)](#).

(13) Autorizația de construire se semnează de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

18/07/2016 - Derogare prin Lege 50/1991.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(13¹) Prin excepție de la prevederile [alin. \(13\)](#), autorizația de construire, emisă de instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special potrivit art. 43 [lit. a\)](#), se semnează de către conducătorul instituției emitente sau de persoana delegată de acesta, de șeful structurii de specialitate cu atribuții privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din aparatul propriu al instituției emitente și de o persoană din cadrul structurii de specialitate care îndeplinește cerințele de formare profesională prevăzute de [art. 36¹](#) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

18/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege 148/2016.

(14) Valabilitatea autorizației se menține în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor acesteia și a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(15) În situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(15¹) Pentru obținerea unei noi autorizații de construire, potrivit prevederilor [alin. \(15\)](#), solicitantul va depune o nouă documentație tehnică - D.T. elaborată în condițiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administrației publice locale competente să decidă, după caz:

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) emiterea noii autorizații de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială;

b) reluarea procedurii de autorizare în condițiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depășesc limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială.

(15²) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială se realizează de către structurile de specialitate ale autorității administrației publice competente, precum și de verficatorii de proiecte atestați în condițiile legii, pentru fiecare cerință esențială de calitate în construcții, cu participarea reprezentanților instituțiilor avizatoare.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - Art. 7. a fost completat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(15³) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

(15⁴) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă de proiectare în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială se realizează de Ministerul Transporturilor, precum și de verficatorii de proiecte atestați în condițiile legii, pentru fiecare cerință esențială de calitate în construcții, cu participarea reprezentanților instituțiilor avizatoare afectate de modificări. Convocarea reprezentanților instituțiilor avizatoare se face de către Ministerul Transporturilor. Minuta ședinței împreună cu toate documentele solicitate de lege stau la baza emiterii autorizației de construire.

29/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 83/2016.

(16) Cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul construcțiilor sau imobilelor care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parțiale și consolidări la structura de rezistență, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional, se emite imediat de către autoritatea administrației publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - studiu de fezabilitate/documentație de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic - P.T., detalii de execuție - D.E. - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor, precum și, după caz, a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

(16¹) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător și construcțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public.

14/10/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

(16²) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile de

construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la [alin. \(1\)](#) și a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național.

A se vedea și Ordonanță de urgență 7/2016.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

(16³) Primăriile pot demola construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de autorizație de desființare emisă în condițiile [alin. \(16\)](#).

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(16⁴) Pentru lucrările la infrastructura de transport și/sau tehnico-edilitară de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

(16⁵) Prevederile [alin. \(16\)](#) se aplică în mod corespunzător și construcțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) [lit. b\)](#) dacă prezintă pericol public.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(17) Primăriile pot dezafecta construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de autorizație de desființare emisă în condițiile [alin. \(16\)](#), cu obligația de a se întocmi documentații specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa [nr. 1](#).

(18) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire se calculează potrivit legii.

(19) Taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se calculează la 30% din valoarea inițială a taxei de autorizare.

(20) Instituțiile/Operatorii economici abilitate/abilitați prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 [alin. \(1\)](#) au următoarele obligații:

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) să stabilească conținutul-cadru al documentațiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor necesare obținerii autorizației de construire, lista altor documente și condiții specifice necesare, precum și modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate de persoanele fizice sau juridice pentru lucrările de construcții - clădiri sau lucrări ingineresti - altele decât lucrările publice, pe care le pun la dispoziția publicului și autorităților administrației publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet și prin afișare la sediu;

11/01/2020 - litera a fost modificată prin Lege 7/2020

02/02/2026 - litera a fost modificată prin Ordonanță 7/2026

b) «abrogat»

b¹) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informațiilor clasificate, conținute de documentațiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituțiile prevăzute la art. 43 [lit. a\)](#), inclusiv prin

stabilirea unui conținut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b);

18/07/2016 - litera a fost introdusă prin Lege 148/2016.

b²) «abrogat»

b³) «abrogat»

c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiții, și memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziționarea rețelelor de utilități sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.

(20¹) Prevederile alin. (20) **lit. b)** nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de către autoritățile pentru protecția mediului competente, respectiv punctului de vedere și actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

14/10/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

05/05/2017 - Derogare prin Lege 50/1991.

05/05/2017 - alineatul a fost repus în vigoare prin Lege 86/2017.

(20²) Prin excepție de la prevederile alin. (20) **lit. b)**, avizul autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acestora se emite în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentației specifice complete.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(20³) În cazul avizelor care nu sunt condiționate de analiza documentației într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 5 zile lucrătoare prevăzută la alin. (20) **lit. b³)** nu este permisă.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(20⁴) Fac excepție de la prevederile alin. (20) **lit. b)** autoritățile competente pentru protecția mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislația specifică.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(20⁵) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizație de construire/desființare în baza unei documentații de autorizare a lucrărilor cu conținut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, relevu, propunerea de compartimentare/desființare și avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcțiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(20⁶) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizație de construire în baza unei documentații de autorizare cu conținut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, relevu, fațadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor și avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(20⁷) Prevederile [alineatelor \(1\) și \(2\)](#) nu se aplică construcțiilor expertizate și încadrate în clasele I și II de risc seismic.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

(20⁸) Cu acordul asociației de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcției se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum și pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv.

27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege [149/2020](#).

(21) Autorizația de construire și anexele acesteia au caracter public și se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente sau prin afișare la sediul acesteia, după caz.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [214/2008](#).

14/10/2009 - Art. 7. a fost completat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

18/07/2016 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege [86/2017](#)

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie [74/2018](#) la 10/01/2019.

(21¹) Se exceptează de la prevederile [alin. \(21\)](#) autorizațiile de construire pentru lucrările de construcții cu caracter special, dacă acestea intră sub incidența regimului informațiilor clasificate.

18/07/2016 - alineatul a fost introdus prin Lege [148/2016](#).

(21²) Avizele/acordurile emise în condițiile legii își mențin valabilitatea:

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

a) pe toată perioada implementării investițiilor, atât până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât și până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;

b) de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente până la data emiterii autorizației de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentației respective.

(22) În aplicarea prevederilor [alin. \(21\)](#), autoritățile prevăzute la [art. 4](#) au obligația de a respecta restricțiile impuse de legislația în vigoare în legătură cu secretul comercial și industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public și privat, precum și fără a se aduce atingere garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viață intimă, familială și privată, potrivit legii.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [214/2008](#).

(23) Autoritățile prevăzute la [art. 4](#) fac publică emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și pun la dispoziția publicului următoarele informații:

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [214/2008](#).

a) conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ principalele

condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

21/04/2023 - litera a fost modificată prin Lege 102/2023

b) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, ca urmare a examinării comentariilor și opiniilor exprimate de public, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

(23¹) Informațiile referitoare la principalele condiții necesar a fi îndeplinite de solicitanți, extrase din conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației și trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele:

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege 102/2023.

- a)** numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia;
- b)** titlul/descrierea proiectului;
- c)** procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.;
- d)** retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate;
- e)** suprafețele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfășurată;
- f)** regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție;
- g)** dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;
- h)** dacă a fost solicitat/obținut avizul autorității competente în domeniul protejării mediului;
- i)** planul de situație; și
- j)** planuri cu toate fațadele.

(23²) Odată cu publicarea informațiilor prevăzute la alin. (23¹) **lit. a) - h)** pe pagina de internet și/sau prin afișare la sediul autorității publice emitente, aceasta va consemna și publica și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege 102/2023.

(23³) După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (23¹) **lit. a)** și **b)**, precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege 102/2023.

(23⁴) Conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile **alin. (23²)**, la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informațiilor menționate într-un ziar de largă răspândire sau la data afișării panoului de identificare a investiției, în conformitate cu prevederile **alin. (23³)**,

indiferent care dintre aceste date survine ultima.

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege 102/2023.

(23⁵) Fără a se modifica în niciun fel data ultimei operațiuni de publicitate, stabilită conform **alin. (23⁴)**, la care conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate, acestea, precum și restul publicului interesat pot solicita, spre studiu, informațiile prevăzute la **alin. (23¹)**, precum și restul documentelor care au caracter public, potrivit prezentei legi, la sediul autorității publice emitente.

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege 102/2023.

(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanțială a unui drum public existent, cuprins în rețeaua rutieră, nu se va emite în condițiile în care proiectele de infrastructură respective nu conțin rapoartele de audit de siguranță rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii **nr. 265/2008** privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare.

19/07/2012 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță 6/2010.

(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructură transeuropeană de transport se pot emite autorizații de construire pe loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări, condiționat de depunerea documentațiilor tehnice complete însoțite de punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului/actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevăzute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile condiționate aferente, după caz.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

Art. 7¹. - *14/05/2014 - Art. 7^{^1} . - a fost introdus prin Ordonanță de urgență 22/2014.*

04/11/2016 - Art. 7^{^1} . - a fost modificat prin Ordonanță de urgență 22/2014

(1) În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construcții necesare derulării operațiunilor de exploatare/prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, re tehnologizarea, reabilitarea și revizia sistemelor naționale/rețelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale și al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de licențe/permise/autorizații:

a) prin excepție de la prevederile art. 6 **alin. (4)** și art. 7 alin. (1) **lit. b)**, terenurile care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;

b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) **lit. b)**, autorizația de construire se eliberează, cu notificarea și acordarea de despăgubiri/indemnizații proprietarilor, în condițiile legii, pe baza oricăruia dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licența, acordul de concesiune sau acordul petrolier.

(2) Pentru executarea lucrărilor de construcții necesare derulării operațiunilor de exploatare/prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea, re tehnologizarea, reabilitarea și revizia sistemelor naționale/rețelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale și al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de către titularii de licențe, autorizații și acorduri petroliere, pentru care oricare dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licența,

acordul de concesiune sau acordul petrolier ține loc de titlu asupra imobilului pentru obținerea autorizației de construire, este necesară depunerea de către beneficiar a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligațiilor de notificare și acordare de indemnizații/despăgubiri, după cum urmează:

a) contractul de închiriere/convenție între părți, termenul de plată al indemnizațiilor/despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenției, în cazul în care proprietarii sunt identificați;

b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licențe, autorizații și acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor, după caz, pentru respectivele imobile, în cazul în care proprietarii nu sunt identificați;

c) dovada consemnării prealabile, la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizațiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificați, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenția.

(3) Prevederile [alin. \(1\)](#) și [\(2\)](#) se aplică și în situația în care este necesară, pentru realizarea proiectelor de infrastructură de transport, relocarea rețelelor de utilități (rețele de distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale, apă, canal) și a sistemelor naționale/rețelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale și al țițeiului, gazolinei, etanolului, condensatului.

(4) La încetarea contractelor de închiriere, titularii de licențe/permise/autorizații prevăzuți la [alin. \(2\)](#) au obligația repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părțile nu au convenit altfel.

Art. 7². - «abrogat»

Art. 8. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatarea de suprafață și subterane, precum și a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la [art. 4](#).

(2) Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la [art. 11](#).

21/03/2022 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

12/12/2022 - Derogare prin Lege [50/1991](#).

(3) «abrogat»

(4) În situația în care în locul construcțiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcție se eliberează o singură autorizație de construcție în care se indică și se aprobă atât demolarea construcției vechi, cât și construirea celei noi. În acest caz se percepe doar taxa în vederea construirii.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege [193/2019](#).

Art. 9. - (1) Documentațiile tehnice - D.T. și proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însușesc și se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, astfel:

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [214/2008](#)

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părții de arhitectură pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și a celor subterane;

b) de ingineri constructori și de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la toate categoriile de importanță a construcțiilor supraterane și subterane, precum și la instalațiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist și/sau de subinginer de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă și aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2) Prevederile **alin. (1)** se aplică și pentru documentația de execuție.

(3) Semnarea documentațiilor de către persoanele prevăzute la **alin. (1)** angajează răspunderea acestora în condițiile legii.

Art. 10. - 02/11/2019 - Art. 10. a fost modificat prin Lege 193/2019

Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu condiția obținerii în prealabil a avizelor și acordurilor specifice din partea autorităților care au instituit respectivele restricții, după cum urmează:

a) pentru lucrări de construcții care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea **nr. 422/2001** privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora identificate în același imobil - teren și/sau construcții, în zona de protecție a monumentelor istorice și în zone construite protejate, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, autorizațiile de construire/desființare se emit cu avizul conform al autorității administrației publice centrale ori județene, după caz, competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural;

19/03/2006 - litera a fost modificată anterior prin Lege 52/2006

b) pentru lucrări de construcții care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor de comunicație, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism aprobate și legislația în vigoare în domeniul transporturilor, se va obține autorizația autorității administrației publice centrale ori județene, după caz, competentă în domeniul transporturilor;

19/06/2020 - Derogare prin Codul Aerian din 18/03/2020.

A se vedea și Procedură din 05/11/2020.

A se vedea și Ordin 2031/2020.

c) pentru lucrări de construcții care se execută în perimetrele limitrofe construcțiilor reprezentând anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanțelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricție privind amplasarea clădirilor de locuit și a obiectivelor socioeconomice, se va obține avizul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;

18/05/2008 - litera a fost introdusă prin Lege 101/2008.

d) pentru lucrări de construcții care se execută în zone cu regim special și/sau în perimetrele/zonile de protecție a acestora se va obține avizul instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, după caz.

Art. 11. - *02/11/2019 - Art. 11. a fost modificată prin Lege 193/2019*

(1) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3 alin.

(1) lit. b):

14/02/2009 - alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/07/2022 - Derogare prin Ordonanță de urgență 12/1998.

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;

c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

10/05/2007 - litera a fost modificată anterior prin Lege 117/2007

d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;

f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;

g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;

i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

k) lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;

29/01/2023 - litera a fost modificată prin Ordonanță 9/2023

11/05/2023 - litera a fost modificată prin Ordonanță 9/2023

l) «abrogat»

m) «abrogat»

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;

14/10/2009 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

27/12/2016 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată anterior prin Lege 86/2017

o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

04/11/2016 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 22/2014.

p) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din data de 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, inclusiv realizarea bransamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.

10/07/2022 - litera a fost modificată prin Lege 198/2022

q) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;

s) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;

ș) lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

31/12/2017 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 40/2017.

t) lucrările de întreținere periodică și reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale.

13/01/2023 - litera a fost introdusă prin Lege 21/2023.

(2) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale;

(i) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;

(ii) lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;

(iii) lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparații;

(iv) reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;

c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;

d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;

f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;

h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

j) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) [2020/1070](#), inclusiv realizarea bransamentelor la rețeaua de energie electrică și conectarea punctului de acces la o rețea publică de comunicații electronice.

10/07/2022 - litera a fost introdusă prin Lege [198/2022](#).

(3) La construcțiile cu caracter special având destinația de unități sanitare sau unități de învățământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor de finisaje interioare și exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la instalațiile interioare.

13/07/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege [121/2020](#)

(4) În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la [alin.](#)

(2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmăririi procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

[Aplicare.](#)

(5) Acordul scris prevăzut la [alin. \(4\)](#) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

(6) Procedura și formatele notificării și, respectiv, emiterii acordului scris prevăzute la [alin. \(4\)](#) se stabilesc prin ordin al ministrului competent în domeniul protejării patrimoniului cultural.

[Aplicare.](#)

(7) Se pot executa fără autorizație de construire:

28/07/2016 - [alineatul a fost modificat anterior prin Lege 159/2016](#)

27/12/2016 - [alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 100/2016](#)

05/05/2017 - [alineatul a fost modificat anterior prin Lege 86/2017](#)

a) lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;

a¹) lucrări pentru amplasarea echipamentelor automate de preluare a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, împreună cu containerul în care acestea sunt amplasate, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 25 mp, în baza avizului de amplasare, și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;

03/06/2023 - [litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 173/2022.](#)

b) «abrogat»

c) lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialului petroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului: prospecțiuni seismice, vibrație controlată, prospecțiuni gravimetrice, prospecțiuni magnetometrice, prospecțiuni geoelectrice, prospecțiuni radiometrice, teledetecție, în condițiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcții.

d) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

11/01/2020 - [litera a fost introdusă prin Lege 7/2020.](#)

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;

11/01/2020 - [litera a fost introdusă prin Lege 7/2020.](#)

f) montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori așa cum sunt ei definiți la art. 2 [lit.](#)

x¹) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare. Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acestuia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă.

11/01/2020 - litera a fost introdusă prin Lege 7/2020.

g) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național și de infrastructură de metrou.

11/05/2023 - litera a fost introdusă prin Ordonanță 9/2023.

Art. 11¹. - *02/11/2019 - Art. 11¹ . - a fost introdus prin Lege 193/2019.*

Se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism pentru:

a) lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare și/sau de conservare a clădirilor de orice fel, inclusiv la înprejmui, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism în vigoare;

b) lucrări de amenajare pentru funcționalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depășirea coeficientului de utilizare a terenului - C.U.T. reglementat în zonă;

c) lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism în vigoare;

d) lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor stabilite prin documentații de urbanism aprobate, după caz, și care nu au beneficiat de derogări pentru C.U.T. și/sau regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată în baza căreia a fost emisă autorizația inițială;

e) lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ- teritoriale, dacă extinderea este obligatorie pentru funcționarea acestora în condițiile legii;

f) lucrări de cercetare, de prospectare și exploatare de cariere, balastiere și agregate minerale, forarea și echiparea sondelor de gaze și țitei, situate în extravilan.

g) obiective de investiții pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 **alin. (2)** lit. c), e) și j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și construcțiile prevăzute la art. 92 **alin. (3)** din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

28/07/2022 - litera a fost introdusă prin Lege 262/2022.

13/01/2023 - litera a fost modificată prin Lege 21/2023

h) centre de colectare cu aport voluntar, precum și centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane, pe terenurile cu destinație agricolă, indiferent de categoria de folosință a acestora, precum și pe terenuri neproductive și degradate

03/06/2023 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 173/2022.

i) lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.

10/06/2023 - litera a fost introdusă prin Lege 166/2023.

Art. 11². - *12/12/2022 - Art. 11² . - a fost introdus prin Ordonanță de urgență 173/2022.*

03/06/2023 - Art. 11² . - a fost modificat prin Ordonanță de urgență 173/2022

Se pot executa fără autorizație de construire lucrările pentru amplasarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administrației publice locale competente să emită autorizația de construire conform dispozițiilor [art. 4](#).

Art. 11³. - *11/05/2023 - Art. 11³. - a fost introdus prin Ordonanță 9/2023.*

Se pot executa fără autorizație de construire lucrări de supraînălțare a trecerilor pentru pietoni, elemente de semnalistică și marcaje rutiere, în baza avizului Comisiei de Circulație, acordului Brigăzii Rutiere și al administratorului drumului, obținute în prealabil.

Art. 12. - **(1)** Autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Declarat parțial neconstituțional la data de 07/11/2024 prin Decizia nr. 643/2024 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M.Of. partea I nr. 41 din 17/01/2025)
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ - D E C I D E: -

2. Admite excepția de neconstituționalitate și constată că soluția legislativă cuprinsă la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu permite persoanelor vătămate să atace la instanțele de contencios administrativ o autorizație de construire sau de desființare a lucrărilor de construcții, este neconstituțională.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

(2) O dată cu introducerea acțiunii se pot solicita instanței judecătorești suspendarea autorizației de construire sau desființare și oprirea executării lucrărilor, până la soluționarea pe fond a cauzei.

Declarat parțial neconstituțional la data de 07/11/2024 prin Decizia nr. 643/2024 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M.Of. partea I nr. 41 din 17/01/2025)
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ - D E C I D E: -

1. Admite excepția de neconstituționalitate invocată din oficiu de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 12.299/3/2021/a1 și constată că soluția legislativă cuprinsă la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu conferă efect suspensiv de drept acțiunii în anulare promovate de prefect împotriva unei autorizații de construire sau de desființare a lucrărilor de construcții, este neconstituțională.

19/05/2005 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 122/2004

(3) Pentru organisme sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizațiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 [alin. \(23⁴\)](#), iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea

prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organisme sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizațiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate, reglementată conform art. 7 [alin. \(23⁴\)](#).

21/04/2023 - alineatul a fost introdus prin Lege [102/2023](#).

CAPITOLUL II

Concesionarea terenurilor pentru construcții

Art. 13. - (1) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției.

(2) Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului.

Art. 14. - *02/11/2019 - Art. 14. a fost [modificat](#) prin Lege [193/2019](#)*

Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcții aflate în administrarea consiliilor locale care constituie obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate al foștilor proprietari formulate în termenul prevăzut de Legea [nr. 10/2001](#) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. - Prin excepție de la prevederile art. 13 [alin. \(1\)](#), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;

f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentațiilor de urbanism avizate potrivit legii.

19/03/2006 - litera a fost [modificată](#) prin Lege [52/2006](#)

Art. 15¹. - *02/11/2019 - Art. 15¹. - a fost introdus prin Lege [193/2019](#).*

(1) Atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare, are prioritate față de orice altă cerere de atribuire, concesionare, vânzare ori închiriere.

(2) În vederea aplicării priorității prevăzute la alin. (1), la nivelul municipiului București atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se face de către Consiliul General al Municipiului București dacă consiliul local al sectorului nu poate soluționa cererea potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Dacă cererea formulată în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare, nu poate fi soluționată de autoritatea locală a unității administrativ-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poate formula cerere autorităților unităților administrativ-teritoriale aflate în imediata vecinătate a celei de domiciliu.

Art. 16. - (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitației, se aduc la cunoștință publică de către primarii unităților administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicație afișată la sediul acestora și tipărită în cel puțin două ziare de largă circulație, cu minimum 20 de zile înainte de data licitației.

(2) Publicațiile privind licitația vor cuprinde data și locul desfășurării acesteia, suprafața și destinația terenului, stabilite prin documentațiile de urbanism, precum și taxa anuală minimală de redevență.

(3) Oferta solicitanților va fi însoțită de un studiu de fezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcționalității și a capacității construcției, a gradului de ocupare a terenului, precum și a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectuează, în condițiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale și/sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu competențele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcționează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.

Art. 17. - Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 18. - Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de locuințe și spații construite asociate acestora, în funcție de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafețe:

a) în localitățile urbane:

1. până la 450 m² pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter și etaj;
2. până la 300 m² pentru un apartament într-o clădire cu parter și etaj, cu două apartamente;
3. până la 250 m² pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter și mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafața de teren va fi stabilită potrivit documentațiilor de urbanism;

b) în localitățile rurale, până la 1.000 m² pentru o locuință.

Art. 19. - Pentru realizarea unei case de vacanță se poate concesiona un teren în suprafață de până la 250 m².

Art. 20. - Împotriva licitației, până la momentul adjudecării, se va putea face contestație, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitația. Contestația suspendă desfășurarea licitației până la soluționarea sa definitivă.

Art. 21. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitației sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, pentru situațiile prevăzute la [art. 15](#), se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 22. - *14/02/2009 - Art. 22. a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008*

(1) Concesionarea terenurilor prevăzute la [art. 13-19](#) se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în funcție de prevederile documentațiilor de urbanism și de natura construcției.

(2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.

Art. 23. - **(1)** Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii, evidențiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizația de construire. În cazul în care proprietarul terenului dorește să scoată din circuitul agricol doar o parte din terenul deținut, pentru îndeplinirea acestei proceduri, autorizația de construire va fi însoțită de documentația tehnică cadastrală.

27/07/2012 - alineatul a fost modificat prin Lege 133/2012

(6) Fac excepție de la prevederile [alin. \(2\)](#) terenurile aferente obiectivelor de investiție care servesc activităților agricole prevăzute la [art. 92 alin. \(2\) lit. c\)](#) și [e\)](#) și [alin. \(3\)](#) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**) Alineatele (4) și (5) ale art. 23 din Legea nr. 50/1992 rep. 2 a fost eliminate la 05.05.2017 prin Lege 86/2017 de respingere a Ordonanței de Urgență nr. 100/2016.*

20/12/2021 - alineatul a fost introdus prin Lege 303/2021.

CAPITOLUL III

Răspunderi și sancțiuni

Art. 24. - *01/02/2014 - Art. 24. a fost modificat prin Lege 187/2012*

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la [art. 3 alin. \(1\) lit. b\)](#), cu excepțiile prevăzute de lege;

15/08/2020 - litera a fost modificată prin Lege 171/2020

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

16/10/2006 - litera a fost modificată anterior prin Lege 376/2006

Hotărâri prealabile - soluții de admitere.

c) întocmirea ori semnarea documentațiilor tehnice - D.T. necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a proiectelor tehnice și a documentațiilor de execuție, pentru alte specialități decât cele certificate prin diplomă universitară, în condițiile prevăzute la [art. 9](#).

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

Art. 24¹. - *01/02/2014 - Art. 24¹ . - a fost introdus prin Lege 255/2013.*

(1) Instanța de judecată, prin hotărârea prin care soluționează fondul cauzei, poate dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației sau desființarea construcțiilor realizate nelegal.

(2) Procurorul sau instanța de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

Art. 25. - «abrogat»

Art. 26. - **(1)** Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la [art. 3](#), cu excepția celor menționate la lit. b), de către investitor și executant;

01/02/2014 - litera a fost modificată anterior prin Lege 187/2012

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 36/2019 la 11/09/2019.

15/08/2020 - litera a fost modificată prin Lege 171/2020

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la [art. 3](#), cu excepția celor menționate la lit. b), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la [art. 7 alin. \(15\)](#), de către investitor și executant;

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/02/2014 - litera a fost modificată anterior prin Lege 187/2012

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

11/01/2020 - litera a fost modificată prin Lege 7/2020

15/08/2020 - litera a fost modificată prin Lege 171/2020

A se vedea și Decizie 383/2021.

A se vedea și Decizie 118/2024.

c) aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate;

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la [art. 3 lit. c\)](#), precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar

pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

e¹) neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, prevăzuți la art. 71 **alin. (2)**, la desființarea acestora.

14/05/2014 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 22/2014.

04/11/2016 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 22/2014

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate;

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

g) neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 **alin. (8)**;

14/10/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 **alin. (2)**, precum și emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conțin lista cuprinzând avizele și acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiții, sau eliberarea acestora condiționat de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism sau a oricăror documentații tehnice de definire a scopului solicitării, cu depășirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiționarea furnizării informațiilor de interes public prevăzute la art. 6 **alin. (1)**;

14/02/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - litera a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

h¹) neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege;

14/10/2009 - litera a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

02/11/2019 - litera a fost modificată prin Lege 193/2019

h²) refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete;

02/11/2019 - litera a fost introdusă prin Lege 193/2019.

i) emiterea de autorizații de construire/desființare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizația de construire/desființare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentații incomplete sau elaborate în neconcordanță cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conținutului-cadru al documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu conțin avizele și acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

14/02/2009 - linia a fost modificată anterior prin Ordonanță de urgență 214/2008

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranță a întregii construcții, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul

aparaturii propriu al consiliilor județene și al primăriilor, în unitățile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 [alin. \(3\)](#) și [\(4\)](#), precum și neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit dispozițiilor art. 29 [alin. \(3\)](#);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstrucționarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 [alin. \(7\)](#);

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

m) ~~depășirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcții, conform prevederilor art. 7 [alin. \(20\)](#). *)~~

**) Litera m) a fost abrogată prin art I. aln 1 pct 26. din Ordonanța de urgență 214/2008 de la 14/02/2009*

n) neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prevederilor art. 37 [alin. \(2\)](#).

01/05/2016 - litera a fost introdusă prin Lege 53/2016.

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

o) neconstituirea bazei de date de către autoritățile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de rețele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45 [alin. \(6\)](#).

02/11/2019 - litera a fost introdusă prin Lege 193/2019.

p) respingerea nejustificată, fără argumente tehnice, științifice și/sau juridice, a avizelor și acordurilor, conform prevederilor art. 5 [alin. \(1⁸\)](#);

01/03/2026 - litera a fost introdusă prin Ordonanță 7/2026.

q) restricționarea sau limitarea de către entitățile emitente de avize și acorduri a posibilității de depunere și înregistrare a documentațiilor în vederea avizării, indiferent de motiv.

01/03/2026 - litera a fost introdusă prin Ordonanță 7/2026.

(2) Contravențiile prevăzute la [alin. \(1\)](#), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

19/03/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 52/2006

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

05/05/2017 - alineatul a fost repus în vigoare prin Lege 86/2017.

- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);

- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) și o);

02/11/2019 - linia a fost modificată prin Lege 193/2019

- de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e¹);

14/05/2014 - linia a fost modificată prin Ordonanță de urgență 22/2014

04/11/2016 - linia a fost modificată prin Ordonanță de urgență 22/2014

11/01/2020 - linia a fost modificată prin Lege 7/2020

A se vedea și Decizie 376/2022.

A se vedea și Decizie 118/2024.

- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h¹), i), p) și q);

01/03/2026 - linia a fost modificată prin Ordonanță 7/2026

- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h²), j) și k);

27/03/2026 - linia va fi modificată prin Ordonanță de urgență 7/2026, după cum urmează:

02/11/2019 - linia a fost modificată prin Lege 193/2019

- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h²) și k);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la lit. j);

27/03/2026 - linia va fi introdusă prin Ordonanță de urgență 7/2026.

- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);

01/05/2016 - linia a fost modificată prin Lege 53/2016

- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).

(3) Quantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sancțiunea amenzii poate fi aplicată și reprezentantului persoanei juridice.

A se vedea și Lege 198/2022.

(5) Sancțiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) se aplică funcționarilor publici responsabili de verificarea documentațiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau de desființare, precum și semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

(5¹) Sancțiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1), lit. h¹) și p) în cazul autorităților administrației publice locale, centrale sau al structurilor deconcentrate ale acestora se aplică autorității publice competente cu emiterea avizelor sau acordurilor.

01/03/2026 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță 7/2026.

În cazul operatorilor de servicii de utilități publice, persoanelor juridice de drept public sau privat, operatorilor regionali de servicii de utilități publice, regiilor autonome, societăților naționale, agențiilor, sancțiunea amenzii contravenționale se aplică entității emitente, indiferent de forma ei de organizare.

(6) În condițiile prezentei legi nu se aplică sancțiunea avertisment.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

A se vedea și Decizie 383/2021.

A se vedea și Lege 198/2022.

Art. 27. - (1) Președinții consiliilor județene, primarii și organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale și județene au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții în cadrul unităților lor administrativ-teritoriale și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiuni sau să se adreseze instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, după caz.

16/10/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 376/2006

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

A se vedea și Lege 198/2022.

(1¹) Pe lângă autoritățile prevăzute la alin. (1), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes național, organele de control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiuni sau să se adreseze instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, după caz.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

(2) Arhitectul-șef al județului și personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al județului, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului legată de

procesul de autorizare a construcțiilor.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

A se vedea și Lege 198/2022.

(3) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepția celor de la lit. h), h¹), i)-k) și o), se constată și se sancționează de către compartimentele de specialitate cu atribuții de control ale autorităților administrației publice locale ale județelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pentru faptele săvârșite în unitatea lor administrativ- teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului București, potrivit competențelor de emitere a autorizațiilor de construire/desființare.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/05/2016 - alineatul a fost modificat prin Lege 53/2016

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

(3¹) Pe lângă autoritățile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes național, autorizate de către Ministerul Transporturilor, contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepția celor de la lit. c), d), h)-l), se constată și se sancționează și de către organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

(4) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h¹), i) -k) și o) -q) se constată și se sancționează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

01/05/2016 - alineatul a fost modificat prin Lege 53/2016

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

01/03/2026 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță 7/2026

(4¹) Sancțiunile pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. j) se aplică autorității sau instituției publice în cauză. Autoritatea, respectiv instituția publică sancționată are drept de regres împotriva persoanei fizice care a săvârșit fapta de obstrucționare a controlului, în condițiile legii.

27/03/2026 - alineatul va fi introdus prin Ordonanță de urgență 7/2026.

(5) Procesele-verbale de constatare a contravențiilor, încheiate de organele de control ale administrației publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean ori primarului unității administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului București în a cărui rază s-a săvârșit contravenția.

16/10/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 376/2006

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

A se vedea și Lege 198/2022.

(6) «abrogat»

Art. 28. - *28/04/2010 -> 06/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.*

07/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.

Recursuri în interesul legii - soluții de admitere.

(1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) **lit. a)** și **b)** se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 53/2019 la 16/01/2020.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 35/2020 la 25/06/2020.

(2) Decizia menținerii sau a desființării construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administrației publice competente, pe baza planurilor urbanistice și a regulamentelor aferente, avizate și aprobate în condițiile legii, sau, după caz, de instanță. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 **lit. b)** este necesar avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 53/2019 la 16/01/2020.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 35/2020 la 25/06/2020.

A se vedea și Lege 198/2022.

(2¹) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes național, decizia menținerii sau a desființării construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice întocmite în condițiile legii sau, după caz, de instanța judecătorească.

Aplicare.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

(2²) În vederea fundamentării deciziei privitoare la menținerea sau desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun aprobării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru analiza conformității lucrărilor executate cu proiectul tehnic de execuție elaborat conform legii și cu respectarea condițiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autorității competente emis cu respectarea legislației privind protecția mediului. Decizia menținerii/desființării construcțiilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și stă la baza emiterii autorizațiilor de construire/desființare.

Aplicare.

18/03/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2016.

(3) Măsura desființării construcțiilor se aplică și în situația în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției, contravenientul nu a obținut autorizația necesară.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 35/2020 la 25/06/2020.

A se vedea și Lege 198/2022.

Art. 29. - *Aplicare.*

Aplicare.

Aplicare.

A se vedea și Lege 198/2022.

(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcții, pe întregul

teritoriu al țării, și de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile și sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții și inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desființare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispozițiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calității în construcții, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizații nelegal emise.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții și inspectoratele teritoriale încunoștințează autoritatea administrației publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul și Ministerul Transporturilor, după caz, asupra constatărilor și măsurilor dispuse. În această situație, organele de control ale consiliilor județene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligația să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

18/03/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 7/2016

Art. 30. - *02/11/2019 - Art. 30. a fost modificat prin Lege 193/2019*

A se vedea și Lege 198/2022.

(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții și reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (1) **lit. b)**, a lăcașurilor de cult și a lucrărilor de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozițiilor **alin. (1)** se face în contul inspectoratelor în construcții, respectiv al municipiului București, după caz, odată cu transmiterea notificării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la **art. 14**. Întârzierea la plată a cotei prevăzute la **alin. (1)** se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată. Disponibilitățile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor și au aceeași destinație.

(3) Cota stabilită la **alin. (1)** se aplică și diferențelor rezultate din regularizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face până la data convocării recepției la terminarea lucrărilor.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, și virează lunar 30% din acest fond în contul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire/desființare a construcțiilor pentru asigurarea fondului necesar actualizării/elaborării reglementărilor tehnice și fondului de documentații de amenajare a teritoriului și urbanism de interes național și pentru cheltuieli de personal.

(5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu și cu plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic.

(6) Personalul din ministerul de resort cu atribuții de reglementare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va fi salarizat la nivelul prevăzut în anexa **nr. VIII** la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă un spor de complexitate de 35%.

Art. 30¹. - «abrogat»

Art. 31. - *28/04/2010 -> 06/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.*

07/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.

29/06/2014 - Art. 31. a fost modificat prin Lege 82/2014

27/12/2016 - Art. 31. - a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - Art. 31. - a fost modificat prin Lege 86/2017

A se vedea și Decizie 36/2019.

A se vedea și Decizie 16/2020.

A se vedea și Lege 198/2022.

Dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la [art. 26](#) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Art. 32. - *28/04/2010 -> 06/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.*

07/03/2011 - Derogare prin Ordonanță de urgență 41/2010.

A se vedea și Decizie 53/2019.

A se vedea și Lege 198/2022.

(1) În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, potrivit prevederilor art. 28 [alin. \(1\)](#), organul care a aplicat sancțiunea va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2018 la 18/12/2018.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 1/2024 la 11/04/2024.

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 1/2024 la 11/04/2024.

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 168/2025 la 10/07/2025.

(2) În cazul admiterii cererii, instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la [alin. \(1\)](#).

(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanță, în conformitate cu prevederile [alin. \(2\)](#), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

(4) În situațiile prevăzute la [art. 24](#), organele de control vor putea cere organelor judiciare să dispună măsurile menționate la [alin. \(1\)](#). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate și, după caz, instanței să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

16/10/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 376/2006

01/02/2014 - alineatul a fost modificat prin Lege 255/2013

(5) Persoanele care au beneficiat de subvenție pentru construirea unei locuințe și pentru care s-a dispus măsura prevăzută la [alin. \(1\) lit. b\)](#) vor restitui subvențiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Art. 33. - *16/10/2006 - Art. 33. a fost modificat prin Lege 376/2006*

(1) Prin excepție de la prevederile [art. 32](#), construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe

raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(2) Procedura prevăzută la [alin. \(1\)](#) se poate declanșa din oficiu de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparținând domeniului public sau privat al statului.

(3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administrației publice competente a procedurii de desființare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la [alin. \(2\)](#), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparținând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construire.

(4) Prin excepție de la prevederile [art. 32](#), construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, orașelor ori comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice competente, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

(5) Pentru realizarea prevederilor [alin. \(1\)](#) autoritățile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăți comerciale specializate în astfel de lucrări, în condițiile legii.

Art. 34. - (1) Studiile de teren și documentațiile elaborate pentru realizarea investițiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum și a lucrărilor de amenajare a teritoriului și de urbanism - studii și proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituții ale statului - sunt și rămân proprietate publică a județului sau a municipiilor, respectiv a municipiului București.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(2) În înțelesul prezentei legi, prin studiile și documentațiile menționate la [alin. \(1\)](#) se înțelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale și pe specialități, breviare de calcul, avizele și acordurile obținute, precum și piesele desenate.

(3) Arhivele cuprinzând studiile și documentațiile menționate la [alin. \(1\)](#), intrate, la constituire, în patrimoniul societăților comerciale înființate pe structura fostelor unități de proiectare județene și din municipiul București, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile județene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de Primăria Municipiului București.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor județene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului București.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(5) Refuzul inventarierii și/sau al predării studiilor și documentațiilor se sancționează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naționale [nr. 16/1996](#), cu modificările ulterioare.

(6) În situația refuzului predării arhivelor, consiliile județene, municipale și/sau Primăria Municipiului București, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanțelor judecătorești, care vor soluționa cererile în procedură de urgență, potrivit legii. Acțiunea

în instanță este scutită de taxa de timbru.

19/03/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 52/2006

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentațiile prevăzute la **alin. (1)**, precum și la documentațiile de urbanism elaborate ulterior acestora și gestionate de administrațiile publice locale, în vederea întocmirii documentațiilor tehnice, este neîngrădit și se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

Art. 35. - (1) În condițiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenție se face cu indicarea locului, datei și orei constatării, în conformitate cu dispozițiile **art. 31**.

A se vedea și Lege 198/2022.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sancțiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancțiunii contravenționale în condițiile **art. 28 alin. (1)** și ale **art. 29 alin. (2)**. De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desființării în condițiile **art. 33 alin. (1)** a lucrărilor de construcții executate fără autorizație pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor ori a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizație este expirat, dispusă în condițiile **art. 28 alin. (1)**.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

A se vedea și Lege 198/2022.

(3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului **nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 180/2002**, cu modificările ulterioare, cu excepția dispozițiilor **art. 28 și 29.***)

***)** Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea **nr. 453/2001** și Legea **nr. 401/2003**, era alcătuit din 4 alineate.

Alin. (4), al cărui conținut era: " (4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii **nr. 32/1968**.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea **nr. 401/2003**.

Alin. (3) al art. 35, așa cum a fost modificat prin Legea **nr. 401/2003**, a preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanța Guvernului **nr. 2/2001**.

Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text încetând o dată cu abrogarea Legii **nr. 32/1968** prin Ordonanța Guvernului **nr. 2/2001**.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 36. - (1) Persoanele fizice și juridice, care beneficiază de teren în condițiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii actului de concesiune a

terenului.

(2) În caz de încălcare a obligației prevăzute la [alin. \(1\)](#) concesionarea își pierde valabilitatea.

Art. 37. - (1) Persoanele fizice și juridice care realizează lucrări de construcții în condițiile prezentei legi au obligația de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizație.

(2) Lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv în situația realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice, desemnat de emitentul autorizației de construire.

19/03/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 52/2006

(2¹) Până la terminarea lucrărilor se pot întocmi procese- verbale de recepție parțială, care să ateste stadiul fizic de execuție, la solicitarea investitorului și cu participarea obligatorie a reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții în cazul investițiilor finanțate din fonduri publice.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 22/2014.

(2²) Se pot recepționa ca fiind terminate lucrări executate în baza unor contracte de execuție diferite, dar având ca obiect lucrări autorizate prin aceeași autorizație de construire/desființare.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 22/2014.

(2³) Se pot recepționa ca fiind terminate loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.

18/09/2018 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 84/2018.

(2⁴) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul de execuție stabilit în autorizația de construire, investitorul are obligația efectuării recepției parțiale la stadiul fizic al lucrărilor autorizate, în vederea stabilirii obligațiilor de impunere, potrivit legislației fiscale.

25/02/2026 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2026.

(2⁵) Structura de specialitate în domeniul urbanismului și executării lucrărilor de construcții sau persoana desemnată prin dispoziție a primarului comunică structurii responsabile cu stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale termenele de valabilitate ale autorizațiilor de construire și termenele de execuție, împreună cu suprafața construită desfășurată, în vederea impozitării clădirii/construcției, indiferent dacă a fost sau nu efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

25/02/2026 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2026.

(2⁶) Cu maximum 10 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației de construire, în situația neînceperii lucrărilor sau în situația imposibilității finalizării acestora, investitorul are obligația notificării autorității administrației publice, în vederea exonerării de la impunerea și înscrierea în evidențele fiscale a clădirii a cărei execuție a fost autorizată.

25/02/2026 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 7/2026.

(3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizației de construire are obligația să regularizeze taxa pentru autorizația de construire, potrivit legii.

(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la [alin. \(3\)](#), beneficiarii autorizațiilor de construire vor regulariza și celelalte cote prevăzute de lege.

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [100/2016](#)

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege [86/2017](#)

(4¹) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național și cele de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A. autorizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, regularizarea cotelor legale datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC se realizează pe baza valorii finale a lucrărilor executate, comunicată de beneficiarul investiției prin emiterea unei declarații pe propria răspundere privind valoarea finală fără TVA a lucrărilor executate, transmisă odată cu depunerea comunicării privind încheierea execuției lucrărilor. Aceste documente vor sta la baza emiterii de către Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC a adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate de investitor.

01/09/2024 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță [36/2024](#).

(5) Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate.

A se vedea și Lege [127/2013](#).

02/05/2013 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [121/2011](#)

04/11/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență [22/2014](#)

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie [58/2018](#) la 30/10/2018.

Recursuri în interesul legii - soluții de admitere.

A se vedea și Decizie [36/2019](#).

A fost respinsă pronunțarea unei hotărâri prealabile prin Decizie [42/2020](#) la 14/07/2020.

A se vedea și Decizie [16/2020](#).

(6) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la [art. 31](#) nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență [22/2014](#).

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege [7/2020](#)

(7) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național și de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale, fără obligativitatea eliberării de către autoritatea competentă emitentă a autorizației de construire a unui certificat de atestare a

construcției.

01/09/2024 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță 36/2024.

Art. 38. - (1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcțiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizației de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.

(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la **alin. (1)**, autoritatea administrației publice locale pe teritoriul căreia se află construcțiile va aplica prevederile Legii **nr. 255/2010** privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 39/2018** privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului **nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată și valorificate, în condițiile legii.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

Art. 39. - 27/06/2019 - Art. 39. a fost modificat prin Lege 117/2019

Toate construcțiile proprietate privată, realizate în condițiile prezentei legi, se declară în vederea impunerii la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire.

Art. 40. - (1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente și suprafețe locative cu altă destinație, proprietarii acestora dobândesc și o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părților de construcție și instalații, precum și asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.

(2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcțiilor, în situația celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândește și o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

(3) Cotele-părți prevăzute la alineatele precedente se determină proporțional cu suprafața utilă a locuințelor, a caselor de vacanță ori a suprafețelor cu altă destinație din clădire, după caz.

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

Art. 41. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. În aceleași condiții se transmite și autorizația de construire.

(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se înscrie în cartea funciară în temeiul actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra construcției conform art. 40 **alin. (1)** și prezentului articol, chiar și în situațiile în care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar în actul juridic de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat în mod expres transmiterea concesiunii.

04/11/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 22/2014.

Art. 42. - (1) Autorizația de construire pentru lucrările de intervenție în scopul asigurării cerințelor de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare a construcțiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcții.

(2) Emiterea autorizației de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente,

inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație, precum și a lucrărilor la lăcașuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepția celor în care se desfășoară activități comerciale, este scutită de taxa de autorizare.

14/02/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

Art. 43. - *05/01/2009 - Art. 43. a fost modificat prin Ordonanță de urgență 228/2008*

14/10/2009 - Art. 43. a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

Prin excepție de la prevederile [art. 4](#), autorizarea executării lucrărilor de construcții:

a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) **lit. b)**, se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în baza unor proceduri comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Culturii, în condițiile legii;

[Aplicare.](#)

[Aplicare.](#)

[Aplicare.](#)

18/07/2016 - litera a fost modificată prin Lege 148/2016

b) aferente infrastructurii de transport de interes național și de metrou gestionate de Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. se face de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcțiilor;

18/03/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 7/2016

11/05/2023 - litera a fost modificată prin Ordonanță 9/2023

c) prevederile de la lit. b) se aplică și proiectelor de metrou aflate în diferite stadii de implementare, dacă până la intrarea în vigoare a legii nu a fost depusă la autoritățile locale cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare.

11/05/2023 - litera a fost introdusă prin Ordonanță 9/2023.

Art. 43¹. - *14/02/2009 - Art. 43¹ . a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.*

(1) Publicul are dreptul să participe efectiv și din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, să se documenteze și să transmită comentarii și opinii autorităților administrației publice locale competente, înainte luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții aferente investiției pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului.

(2) Informarea și consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Art. 43². - *14/02/2009 - Art. 43² . a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.*

(1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizația de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, emise de autoritatea administrației publice locale competentă pentru investițiile prevăzute la art. 43¹ **alin. (1)**.

(2) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a autorizației de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, persoanele prevăzute la **alin. (1)** vor solicita autorității administrației publice

locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la [alin. \(2\)](#) este scutită de taxa de timbru și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Art. 43³. - *A se vedea și Ordonanță de urgență 26/2022.*

21/03/2022 - Art. 43³ . - a fost introdus prin Ordonanță de urgență 26/2022.

12/12/2022 - Art. 43³ . - a fost modificat prin Ordonanță de urgență 171/2022

Prin excepție de la prevederile art. 8 [alin. \(2\)](#), ca urmare a emiterii autorizației de construire aferente infrastructurii de transport de interes național, potrivit art. 43 [lit. b\)](#), respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, pentru construcțiile aflate pe terenurile situate pe coridorul de expropriere, nu mai este necesară emiterea autorizației de desființare. Autorizația de construire dă dreptul la desființarea construcțiilor existente pe coridorul de expropriere. Autoritățile publice emitente sunt obligate să menționeze în autorizația de construire construcțiile existente pe coridorul de expropriere care urmează a fi desființate.

Art. 44. - **(1)** În condițiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcții, toate reglementările tehnice - norme, normative, instrucțiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcțiilor și urbanismului, elaborate de ministere și de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Ministerele și celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor [alin. \(1\)](#), au obligația de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancțiunea încetării aplicabilității acestora.

Art. 45. - **(1)** În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale municipale, orașenești și ale sectoarelor municipiului București vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-șef, funcționar public cu funcție de conducere, șeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, și pentru:

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și eliberarea certificatelor de urbanism;

b) «abrogat»

c) întocmirea și eliberarea autorizației de construire/desființare;

d) organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții.

(1¹) Autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor reședință de județ competente au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., în vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.

14/10/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

02/11/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 193/2019

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

(1²) Pentru autoritățile administrației publice locale, altele decât cele prevăzute la **alin. (1¹)**, organizarea comisiei pentru acord unic este opțională.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(1³) Obținerea avizelor și acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestora, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie prin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului, potrivit **alin. (1¹)**.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

11/01/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 7/2020

(1⁴) În situația obținerii avizelor și acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondența dintre autoritățile publice competente cu autorizarea construcțiilor și emitenții de avize se va realiza prin intermediul portalului <http://www.edirect.e-guvernare.ro/>.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

(1⁵) În situația depunerii documentațiilor prevăzute la **alin. (1¹)** exclusiv în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 **pct. 11** și **12** din Regulamentul (UE) **nr. 910/2014** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei **1999/93/CE**, de către toți specialiștii prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceștia, documentul având aceeași valoare juridică cu cele din format scriptic.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1⁶) Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării C.A.U. se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, la propunerea arhitectului-șef sau a persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului conform legii.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1⁷) Pe bază de protocoale încheiate între autoritățile administrației publice locale și emitenții de avize și acorduri, C.A.U. se compune din:

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

a) specialiști provenind din structura proprie a aparatului administrației publice locale, care asigură și secretariatul comisiei;

b) reprezentanții delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane-avizatori;

c) reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și protecției sănătății populației, prevăzute de lege;

d) reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.

(1⁸) Secretariatul C.A.U. organizat în cadrul structurii de specialitate preia documentațiile și verifică respectarea condițiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanți. În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare- autorizare, returnează solicitantului documentația neconformă. În situația respectării cerințelor urbanistice, transmite

documentațiile de avizare, prin intermediul punctului unic de contact <http://www.edirect.e-guvernare.ro/> către fiecare reprezentant al avizatorilor prevăzut în certificatul de urbanism. Secretariatul C.A.U. urmărește emiterea avizelor în termenele prevăzute de lege, iar în cazul depășirii acestora, sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru aplicarea sancțiunilor conform legii.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1⁹) C.A.U. are caracter permanent și își desfășoară activitatea de regulă prin procedură scrisă electronică, prin intermediul punctului unic de contact <http://www.edirect.e-guvernare.ro/> și, în situațiile în care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primăriei/consiliului județean. C.A.U. se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1¹⁰) C.A.U. are cel puțin următoarele atribuții principale:

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

a) primește, prin intermediul secretariatului, documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic;

b) analizează documentațiile în conformitate cu legislația specifică în vederea emiterii avizelor/acordurilor;

c) în situațiile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau modificări ale documentației, C.A.U. analizează solicitările în cauză și modul în care acestea influențează condițiile tehnice impuse prin alte avize și conduc la modificarea soluției, comunicând aceste aspecte atât solicitantului, cât și avizatorilor afectați;

d) transmite secretariatului avizele obținute prin C.A.U. și propunerea de acord unic în vederea informării solicitantului și continuării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire.

(1¹¹) În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul C.A.U., taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenții avizelor și acordurilor, care se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților de autorizații de construire/desființare.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1¹²) După obținerea avizelor, autoritatea publică emite acordul unic pe baza propunerii C.A.U., în baza căruia se achită taxele aferente avizelor/acordurilor emise și se continuă procedura de autorizare.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1¹³) Solicitantul achită la casieria primăriei/consiliului județean sau prin intermediul <https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public> taxele pentru avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispozițiilor de plată emise de către secretariatul C.A.U. în ziua depunerii documentelor, chitanțele atașându-se la cererea pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intră într-un cont colector (sume de mandate) de unde se virează către emitenții avizelor/acordurilor în maximum 24 de ore de la primire.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1¹⁴) În vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizațiilor de construire, consiliile județene și locale vor stabili taxe în condițiile legii.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(1¹⁵) În cazul plăților efectuate prin <https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public>, acestea se vor pune la dispoziția instituției emitente în format electronic.

11/01/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 7/2020.

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condițiile prevăzute la [alin. \(1\)](#), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate, analizează și avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism și documentațiile pentru emiterea autorizațiilor de construire din competența de emitere a primarilor comunelor și orașelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condițiile prevederilor [alin. \(1\)](#) și [\(2\)](#), precum și ale art. 4 alin.

[\(1\) lit. e\)](#), la cererea acestora.

19/05/2005 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 122/2004

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(3¹) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) [lit. e\)](#), președinții consiliilor județene pot emite autorizații de construire pentru lucrări din aria de competență a primarilor comunelor și orașelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor [alin. \(1\)](#), pe termen limitat, la solicitarea acestora.

14/02/2009 - alineatul a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - Art. 45. a fost completat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialiști, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la [alin. \(1\)](#) la nivelul orașelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile [alin. \(3\)](#).

(5) Funcția de arhitect-șef, prevăzută la [alin. \(1\)](#), se înscrie în nomenclatorul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și locale și se echivalează după cum urmează:

27/12/2016 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - alineatul a fost modificat prin Lege 86/2017

a) șef de departament sau director general, pentru arhitectul-șef al municipiului București, respectiv pentru arhitectul-șef al județului, arhitecții-șefi ai municipiilor, precum și ai sectoarelor municipiului București;

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

b) șef serviciu, pentru arhitecții-șefi ai orașelor;

27/12/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - litera a fost modificată prin Lege 86/2017

c) șef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor de comună, șefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condițiile prevăzute la [alin. \(2\)](#).

(6) Pentru constituirea băncii de date, toți posesorii de rețele tehnico-edilitare, supra-și subterane, sunt obligați să transmită autorităților administrației publice județene, respectiv a municipiului București planurile cadastrale cuprinzând traseele rețelelor existente pe teritoriul județului și al localităților, respectiv al municipiului București. Aceste planuri vor fi puse de autoritățile administrației publice județene, respectiv a municipiului București la dispoziția tuturor primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului București în a căror rază administrativ-

teritorială sunt situate rețelele tehnico-edilitare.

15/05/2006 - alineatul a fost modificat prin Lege 52/2006

14/10/2009 - alineatul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

(7) Planurile prevăzute la [alin. \(6\)](#) vor fi transmise autorităților administrației publice județene în termen de 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor pentru fiecare lucrare de investiție efectuată în legătură cu infrastructura tehnico-edilitară, în conformitate cu prevederile legale. Pentru infrastructurile/rețelele existente termenul de transmitere este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

02/11/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 193/2019.

Art. 46. - «abrogat»

Art. 47. - *27/12/2016 - Art. 47. a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016*

05/05/2017 - Art. 47. - a fost modificat prin Lege 86/2017

Anexa [nr. 1](#) privind conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții și anexa [nr. 2](#) privind definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 47¹. - *14/10/2009 - Art. 47¹ . a fost introdus prin Ordonanță de urgență 214/2008.*

Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Art. 48. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea [nr. 4/1973](#) privind dezvoltarea construcției de locuințe și vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniștri [nr. 880](#) din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii [nr. 4/1973](#) privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul [nr. 144/1958](#) privind reglementarea eliberării autorizațiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările și împărțelile terenurilor cu sau fără construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul [nr. 545/1958](#) privind reglementarea amplasării construcțiilor, precum și a trecerii în proprietatea statului a terenurilor și construcțiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acțiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniștri [nr. 2.490/1969](#) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind amplasarea și autorizarea construirii, reparării și desființării construcțiilor și a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

ANEXA Nr. 1

27/12/2016 - ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin Lege 86/2017

CONȚINUTUL-CADRU

al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se elaborează de proiectanți autorizați, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevederilor [art. 9](#) din prezenta lege și, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanță cu

cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorității pentru protecția mediului competente, precum și, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se întocmește pentru:

- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;
- autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D.;
- autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.

Conținutul-cadru al documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții cuprinde opisul pieselor scrise și desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

În situații cu totul excepționale, în funcție de complexitatea investiției supuse autorizării, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism și alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în cadrul documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - D.T.A.C./D.T.A.D.

A. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista și semnăturile proiectanților

Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrărilor care fac obiectul documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrărilor de construcții, făcându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
- clima și fenomenele naturale specifice;
- geologia și seismicitatea;
- categoria de importanță a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialități

Descrierea lucrărilor de:

- arhitectură;
- structură;
- instalații;
- dotări și instalații tehnologice, după caz;
- amenajări exterioare și sistematizare verticală.

2.3. Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafețele - construită desfășurată, construită la sol și utilă;
- înălțimile clădirilor și numărul de niveluri;
- volumul construcțiilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a documentației tehnice - D.T., în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea în construcții, inclusiv în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (21) și (22) întocmite de verficatori de proiecte atestați de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, aleși de investitor.

2.5.3. ~~Fișe tehnice necesare obținerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competența emitentului autorizației, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. *)~~

**) Subpunctul 2.5.3. a fost abrogat prin punctul 36. din Ordonanță de urgență nr. 214/2008 începând cu 14.02.2009.*

2.5.4. ~~Documentațiile specifice necesare pentru obținerea, prin grija emitentului autorizației, a avizelor și acordurilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației. *)~~

**) Subpunctul 2.5.4. a fost abrogat prin punctul 36. din Ordonanță de urgență nr. 214/2008 începând cu 14.02.2009.*

2.5.5. Avizele și acordurile privind asigurarea, branșarea și racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum și avizele, acordurile și actele administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Ministerului Sănătății Publice, precum și ale Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a condițiilor speciale de amplasament și/sau a funcționalității investiției, după caz, obținute în prealabil de solicitant.

2.5.6. Acordul asociației de proprietari conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

27/07/2020 - subpunctul a fost modificat prin Lege 149/2020

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial

1.2. Plan de situație privind amplasarea obiectivelor investiției

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecție Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

- imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafața, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziția și înălțimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum și poziția reperelor fixe și mobile de trasare;

- amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține, se vor desființa sau se vor construi;

- cotele construcțiilor proiectate și menținute, pe cele trei dimensiuni (cotele $\pm 0,00$;

cote de nivel; distanțe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor și altele asemenea);

- denumirea și destinațiile fiecărui corp de construcție;
- sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale;
- accesele pietonale și carosabile din incintă și clădiri, plantațiile prevăzute;
- planul parcellar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietății.

1.3. Planul privind construcțiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac -, și va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare.

2. Planșe pe specialități

2.1. Arhitectură

Piese de arhitectură vor cuprinde planșele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane și supraterane, cu indicarea funcțiilor, dimensiunilor și a suprafețelor;
- planurile acoperișurilor - terasă sau șarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice și a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
- secțiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota $\pm 0,00$, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinante ale acoperișului - cotele la coamă și la cornișă -, fundațiile clădirilor învecinate la care se alătură construcțiile proiectate;
- toate fațadele, cu indicarea materialelor și finisajelor, inclusiv culorile, cotate și cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
- în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va prezenta și desfășurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în țesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundațiilor

Se redactează la scara 1:50 și va releva:

- modul de respectare a condițiilor din studiul geotehnic;
- măsurile de protejare a fundațiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcțiile proiectate

2.2.2. Detalii de fundații

2.2.3. Proiect de structură complet

Se prezintă pentru construcții cu mai multe subsoluri și cel puțin 10 niveluri.

2.3. Instalații

2.3.1. Schemele instalațiilor

Se prezintă parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate.

2.4. Dotări și instalații tehnologice

În situația în care investiția urmează să funcționeze pe baza unor dotări și instalații tehnologice, determinante pentru configurația planimetrică a construcțiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuș, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.

B. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista și semnăturile proiectanților

Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcției care urmează să fie desființată:

- scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuți, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constitutive, a stilului arhitectonic;
- menționarea și descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fațadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfășurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

~~2.2. Fișe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obținute prin grija emitentului autorizației și cerute prin certificatul de urbanism. *)~~

**) Subpunctul 2.2. a fost abrogat prin punctul 38¹. din Ordonanță de urgență nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009.*

II. Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

- planșă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situație a imobilelor

- planșă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține sau se vor desființa;
- modul de amenajare a terenului după desființarea construcțiilor;
- sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantațiile existente și care se mențin după desființare.

Pe planșă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desființează și cele propuse - plan de situație, construcții noi sau umpluturi de pământ, plantații etc., după caz.

3. Planul privind construcțiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelilor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac -, și va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare.

4. Relevul construcțiilor care urmează să fie desființate

Planșele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidențierea spațiilor și a funcțiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafețelor și a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor și planul acoperișului;
- principalele secțiuni: transversală, longitudinală, alte secțiuni caracteristice, după caz;
- toate fațadele.

În situația în care desființarea necesită operațiuni tehnice complexe, se va prezenta și proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.

C. Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor - D.T.O.E.

Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor - D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiție și se prezintă, de regulă, împreună cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în condițiile legii.

Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:

I. Piese scrise

1. Lista și semnăturile proiectanților

Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcțiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale;
- asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;
- asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului;
- precizări cu privire la accese și împrejurimi;
- precizări privind protecția muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitățile urbane din zonă, necesare în vederea obținerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fișelor tehnice întocmite în Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.

II. Piese desenate

Plan general

- a)** la lucrările de mai mare amploare se redactează o planșă realizată conform planului

de situație privind amplasarea obiectivelor investiției, cuprinzând amplasamentul investiției și toate amenajările și construcțiile provizorii necesare realizării acesteia;

b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuției lucrărilor vor putea fi prezentate și în planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuș, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.

ANEXA Nr. 2

**) Potrivit art. unic, pct. 3 din Legea nr. 149/2020, la anexa nr. 2 punctul 10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:*

" 3. Asociațiile de proprietari, care dețin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locațiune, închiriere, folosință sau concesiune asupra acestora, precum și asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesați, pentru extinderea spațiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor și acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectați."

12/06/2023 - Derogare prin Lege 107/1996.

DEFINIREA

unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii

▪ «abrogat»

▪ Autorizația de construire/desființare

Actul de autoritate al administrației publice locale - consilii județene și consilii locale municipale, orășenești și comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcții.

Procedura de emitere a autorizației de construire/desființare este reglementată prin prezenta lege și prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

▪ Anexe gospodărești

Construcțiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activități specifice, complementare funcțiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinței, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcțională distinctă.

În categoria anexelor gospodărești, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noțiunii de anexe gospodărești și garajele, serele, piscinele și altele asemenea.

▪ Anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole

Construcțiile situate în zone izolate în extravilan și îndepărtate de localitatea de

reședință a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească mașini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum și spații pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.

- Avize/acorduri

02/02/2026 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță 7/2026.

Aviz - document scris, indiferent de denumirea sa formală, emis de o autoritate publică sau de o entitate cu atribuții legale, rezultat al unei operațiuni administrative prin care se exprimă un punct de vedere tehnic, juridic, funcțional sau de specialitate, necesar în procedura de elaborare, avizare sau aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism ori în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, care poate condiționa sau influența conținutul, aprobarea ori implementarea documentației.

Acord - document cu caracter obligatoriu, indiferent de denumirea utilizată, emis de o autoritate publică sau de o entitate cu atribuții legale, rezultat al unei operațiuni administrative, prin care se exprimă acceptul, aprobarea sau lipsa opoziției față de elaborarea, avizarea, aprobarea ori realizarea unei documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism sau a unei lucrări de construcții, fără de care procedura nu poate continua în mod legal.

Indiferent de denumirea utilizată, precum aviz, acord, punct de vedere, notă de consultanță, adresă, orice document care condiționează continuarea procedurii de autorizare a construcțiilor este considerat aviz sau acord și îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2025 privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor și accelerarea investițiilor, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Neaplicarea dispozițiilor privind avizarea tacită sau a celor privind gratuitatea analizării și emiterii de avize sau acorduri necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire aferente investițiilor/lucrărilor publice de către entități avizatoare, publice sau private, prin emiterea unor documente sub alte denumiri, este interzisă.

- Avizare/aprobare

Avizare - procedură de analiză și de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.

14/02/2009 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autorității competente de însușire a propunerilor din documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială și urbanistică, precum și al autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.

- Clădiri de importanță redusă

Construcții cu funcții obișnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:

- a)** clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodărești ale acestora;
- b)** clădiri pentru învățământ cu cel mult 4 unități funcționale;
- c)** dispensare comunale fără staționar;
- d)** sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliție, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poștale și altele asemenea;
- e)** clădiri pentru comerț și alimentație publică, cu o suprafață de până la 200 m² și cu deschideri până la 6 m;
- f)** hale și ateliere pentru activități meșteșugărești care nu generează vibrații, cu o suprafață de până la 200 m² și deschideri până la 6 m;
- g)** dependințe și anexe gospodărești: garaje, bucătării de vară, grajduri, șuri și altele asemenea;
- h)** construcții cu caracter provizoriu.

- Construcții cu caracter provizoriu

Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire.

De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiuri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.

- Construcții speciale

18/07/2016 - bulina a fost modificată prin Lege 148/2016

Construcții, amenajări și instalații care se autorizează în condițiile prevăzute la art. 43 lit. a), respectiv construcțiile, amenajările și instalațiile la obiective militare, precum și cele realizate în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, deținute cu orice titlu de către acestea.

- Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism

Ansamblurile de documente scrise și desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.

Structura documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cuprinde:

- a)** planurile de amenajare a teritoriului;
- b)** planurile urbanistice;
- c)** regulamentele locale de urbanism.

Definirea și conținutul-cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului și urbanismului.

- Documentație tehnică - D.T.

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

27/12/2016 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - bulina a fost modificată prin Lege 86/2017

Documentația tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii autorizației de construire/desființare și prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobați, amplasarea construcțiilor și relațiile acestora cu vecinătățile, schemele și fluxurile funcționale, compoziția spațială, structura de rezistență, expresia de arhitectură, dotarea și echiparea construcțiilor - inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.

După emiterea autorizației de construire, documentația tehnică - D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. și constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuție, fiind interzisă modificarea prevederilor documentației tehnice - D.T. sub sancțiunea nulității autorizației de construire.

27/12/2016 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - paragraful a fost modificat prin Lege 86/2017

Conținutul-cadru al documentației tehnice - D.T. este prevăzut în anexa **nr. 1** la prezenta lege.

27/12/2016 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - paragraful a fost modificat prin Lege 86/2017

- Documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

14/10/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 **alin. (1)** din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritățile administrației publice locale prevăzute la **art. 4** în vederea emiterii autorizației de construire.

- Drept de execuție a lucrărilor de construcții

14/10/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

08/06/2013 - Derogare prin Lege 169/2013.

28/10/2016 - Derogare prin Lege 185/2016.

01/07/2017 - Derogare prin Lege 169/2013.

01/07/2017 - Derogare prin Lege 185/2016.

01/07/2017 - bulina a fost modificată prin Lege 147/2017

28/06/2019 - Derogare prin Lege 120/2019.

Dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente autorizația de construire/desființare:

1. dreptul real principal: drept de proprietate, drept de administrare, drept de concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, uz, uzufruct, suprafață, servitute;

04/11/2016 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 22/2014

31/12/2017 - punctul a fost modificat prin Ordonanță de urgență 40/2017

2. drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepție, în baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legislației specifice din domeniul petrolului și gazelor naturale, de către titularii de licențe/permise/autorizații cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcții necesare pentru derularea operațiunilor de explorare/prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor

naturale, altele decât construcțiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru construcțiile care afectează temporar terenul și cu acordul expres al deținătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcții necesare extinderii, întreținerii sistemelor de apă și apă uzată, aducțiuni, având explicit acordul/declarația din partea deținătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri.

14/05/2014 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 22/2014

04/11/2016 - punctul a fost modificat anterior prin Ordonanță de urgență 22/2014

- Firma

Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă.

- Instalații aferente construcțiilor

14/10/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

Totalitatea echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcție. Instalațiile aferente construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.

- Intravilanul localității

Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) și cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcții, organizate și delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinație, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcții, în condițiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localității.

- Extravilanul localității

Teritoriul cuprins între limita intravilanului și limita administrativ-teritorială a unității de bază (municipiu, oraș, comună), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcții este restricționată, în condițiile prezentei legi.

- Împrejmuiri

Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin planșii specifice.

- Locuri de joacă și agrement

14/10/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

Construcții specifice pentru divertisment, recreere și sport pentru populație.

- Lucrări de construcții

Operațiunile specifice prin care:

- se realizează construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și aeriene, căi de comunicații, lucrări ingineresti, de artă etc.;

- se desființează astfel de construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

- Lucrări de modificare

14/10/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

Lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.

Lucrările de modificare pot fi:

- a)** lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a construcției;
- b)** lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare și reconfigurări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a construcției și pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții.

- Lucrări de intervenție în primă urgență

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

Orice fel de lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru:

- a)** punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare;
 - b)** desființarea acestora.
- Lucrări de reabilitare

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

Orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege.

- Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice

28/07/2016 - bulina a fost introdusă prin Lege 159/2016.

Lucrările de construcții civile sau lucrările de inginerie civilă executate în spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație de construcție.

- Lucrări specifice la căile de comunicație, care nu necesită autorizație de construire

Lucrările de întreținere care nu necesită proiect și deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menținerii construcțiilor-instalațiilor în condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue, confortabile și în deplină siguranță a circulației, la nivelul traficului maxim.

- Mobilier urban

Elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea autorizației de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele asemenea.

- Modificare de temă

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

Orice schimbare inițiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcțiunile și/sau capacitățile funcționale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobați, soluțiile spațiale și/sau de amplasament și alte asemenea cerințe, care au fundamentat elaborarea documentației tehnice - D.T. care a stat la baza emiterii autorizației de construire.

27/12/2016 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - paragraful a fost modificat prin Lege 86/2017

- Parcelare

Operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesiunii sau vânzării loturilor rezultate.

- Proiect tehnic (P.Th.)

14/02/2009 - bulina a fost modificată prin Ordonanță de urgență 214/2008

Documentația tehnico-economică - piese scrise și desenate -, elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația tehnică - D.T., cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația de construire.

27/12/2016 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 100/2016

05/05/2017 - paragraful a fost modificat prin Lege 86/2017

Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate.

- Detalii de execuție (D.E.)

14/02/2009 - bulina a fost introdusă prin Ordonanță de urgență 214/2008.

Documentații tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acestora și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții.

Detaliile de execuție, elaborate în condițiile legii și verificate pentru cerințele esențiale de calitate în construcții de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcții autorizate.

14/10/2009 - paragraful a fost modificat prin Ordonanță de urgență 214/2008

- «abrogat»

- Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și cu detaliile de execuție.

Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie și de instalații se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervenții în timp asupra construcțiilor existente, conform legii. Recepția lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală.

- Schimbare de destinație

În înțelesul prevederilor [art. 3](#), este necesară emiterea unei autorizații de construire și/sau de desființare, după caz, numai în situația în care pentru realizarea schimbării de destinație a spațiilor sunt necesare lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.

- Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile [art. III](#) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii [nr. 50/1991](#) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale art. II [alin. \(2\)](#) și ale [art. III](#) din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea și completarea Legii [nr. 50/1991](#) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale art. II [alin. \(2\)](#) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:

- [art. III](#) din Legea nr. 453/2001:

" **Art. III.** - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 [alin. 5](#) și pct. 8 [lit. j\)](#) din anexa [nr. II](#) la Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum și referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcții-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.";

- art. II [alin. \(2\)](#) și [art. III](#) din Legea nr. 401/2003:

" **(2)** În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor necesare acestei proceduri. În același termen se vor efectua operațiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren și a documentațiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29¹], prin proces-verbal încheiat între părți după inventarierea arhivelor menționate la art. I pct. 23 [art. 29¹ alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă [litera c\)](#) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";

- art. II [alin. \(2\)](#) din Legea nr. 199/2004:

" **(2)** În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va modifica [Normele](#) metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței [nr. 1.943/2001](#), cu modificările ulterioare."